ЦИФРОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО КАК НОВЫЙ СПОСОБ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Светлана РОМАНЕНКО,
финансовой аналитик,
магистрант Университета Кунаева

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА НУЖДАЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, ПОКАЗАЛА НЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОСТЬ, НО УЖЕ И НАСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБРАБОТАННОЙ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В 2006 году бизнесмен Клайв Комби ввел в обращение метафору «Данные – это новая нефть». Майкл Палмер – вице-президент американской Ассоциации рекламодателей (Association of National Advertisers), развил эту мысль: «Данные похожи на сырье. Оно полезно, но в необработанном виде непригодно для использования».

Блокчейн – это «технология предельной честности» в передаче информации. Практика запрета производства и обращения цифровых активов, бездействие, некомпетентность регуляторов рынка создает препятствие для Казахстанского общества участвовать в креативной экономике.

В целях легализации и гармонизации правовых отношений 1 апреля 2023 года вступили в силу законы «О цифровых активах» и «О внесении изменений в другие законодательные акты, касающиеся цифровых активов и информатизации». Согласно данных законов, выпуск и обращение необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана запрещены. Разрешается выпуск и обращение необеспеченных цифровых активов только через Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Для выпуска обеспеченных цифровых активов, нужно получить разрешение в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Эмитенты обеспеченных цифровых активов включаются в соответствующий государственный реестр и становятся субъектами финансового мониторинга в соответствии с казахстанским законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Государственный контроль за деятельностью данных субъектов осуществляется согласно Предпринимательскому кодексу.

Цифровые активы обеспечили доступ к инвестиционным проектам широкому кругу лиц. Рост капитализации рынка свидетельствует о значимости данного явления для общественных отношений. Размещение денег в подобных проектах предполагает высокую доходность. Децентрализованная финансовая система позволяет инвестору принимать решение о транзакциях без контроля со стороны регуляторов, то есть государства. Учитывая это, преступное сообщество активно использует данный факт создавая недобросовестные проекты, применяя новые технологии для введения в заблуждение и злоупотребления доверием предполагаемых жертв. Организации, регулирующие рынок капитала, и Национальный банк Республики Казахстан (РК) предупреждают инвесторов, что обесценение активов и потеря денег – это их предпринимательский риск, который не подлежит восстановлению со стороны государства. Инвестиционные проекты с использованием цифровых активов, криптобиржи и другие сервисы, предоставляющие услуги обмена криптовалюты на фиат, имеющие слабые стандарты надлежащей проверки клиентов, используются транснациональным преступным сообществом. Финансовые пирамиды используются как «франшиза» с готовым бизнес планом. Новые технологии позволяют через социальные сети привлекать участников из разных стран, обещая выплаты сверхдохода.

Организаторы регистрируют компанию в юрисдикции с минимальными требованиями по собственному капитала и слабому контролю со стороны регуляторов, высоким уровнем коррупции государственных органов. Принцип «порвать страну» в бизнес процессах позволяет пострадавшей стороне и мошенникам находятся в разных правовых юрисдикциях. В таких случаях национальные правоохранительные органы не эффективны, а международное сотрудничество направлено только на соблюдение интересов национальной либо мировой экономики.

Ранее, в своих публикациях, я приводила ряд примеров уголовного расследования по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой с привлечением денежных средств в особо крупном размере.(1) Анализ деятельности преступных группировок «Finiko», «C. Invest» показал наличие у обоих признаков финансовой пирамиды с использованием технологий «pamp damp» и «rug pull».

В данной статье мы рассмотрим деятельность холдинга GXT.KZ в работе которого также присутствуют характеристики и признаки финансовой пирамиды.

В 2020 году гражданин Кореи «С» открывает на территории Казахстана ТОО GXT.KZ. В марте 2020 года сотрудник холдинга GXT, гражданин Кореи «М», заключают соглашение с ТОО GXT.KZ на продвижение маркетингового плана. По маркетинговому плану предполагалось на территории Казахстана собирать денежные вклады с физических лиц и рекламировался доход по вкладам до 900% годовых долларов США. Одновременно представитель холдинга GXT, гражданин Кореи «М» зарегистрировал ЧК «Xignal&MT» как участника Международного Финансового Центра Астана «МФЦА». Вид деятельности «Xignal&MT» – оказание ИТ-услуг, разработка программного обеспечения (для осуществления таких видов деятельности

не требуется получение лицензии МФЦА, а лишь выдается сертификат участника МФЦА). Однако по факту «Xignal&MT» предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями. Данная деятельность уже требует получения лицензии МФЦА. Согласно показаниям свидетелей ЧК «Xignal&MT» принимали от вкладчиков в маркетинговый план миллионы долларов США, что нарушает законодательство Казахстана.

В июне 2021 года ЧК «Xignal&MT» получила лицензия МФЦА. Но данная лицензия не дает права приема наличных денег от населения и размещения их на депозитах с выплатой процентов.

Реклама по привлечению инвестиций преподносилась в качестве многопрофильного проекта, который строится на основе блокчейн технологий и предлагает доходы от деятельности «GXT », через использование токенов «DZT». Первый этап предлагал онлайн «платформу DZT» через которую пользователи совершали транзакции с токеном «DZT». Сотрудники холдинга брали от вкладчиков наличные средства, расписывали на бумаге бизнес модель и раздавали брошюры с обещаниями доходов. Организатор « GXT » пояснял, что в Южной Корее вообще не дают документов о сделке и все держится на доверии и просто «жмут друг другу руки». На покрытие возможных рисков ему в Корее якобы предоставили наличные деньги в качестве гарантии.

Для размещения депозита (в электронных кошельках) участники передавали наличные в долларах США для покупки биткоинов сотрудникам холдинга. После этого, биткоины обменивались на вклад, обменный курс которого компания определила в размере 1 долл. США.

В онлайн приложении вкладчик отслеживал как начислялся доход. При выводе денег с кошелька в биткоин взимается комиссия от 5 до 20% от суммы. Также по заявке вкладчиков вывод денег могли сделать сотрудники холдинга наличными в долларах США.

У вкладчика имелась возможность увеличить депозит в два раза по программе «апгрейд», при соблюдении следующих условий:

– не снимать начисленные проценты с кошелька до конца периода вклада;

– открыть еще дополнительный кошелек в размере не менее 500 долларов США до конца периода, либо привлечь других вкладчиков в проект, за это от их вкладов начисляли проценты.

В декабре 2021 года холдинг размещает токен на нескольких криптовалютных биржах, и переводит кошельки маркетингового плана на криптобиржу «Xignal&MT ».

Информация по инвестиционному проекту:

Тип токена: ERC20 Ethereum,

Цена размещения: 0.55 долл. США,

Общее предложение: 500.000.000 долл. США.

Проект предполагал наличие разработанной платформы холдинга, которая расположена на Британских Виргинских островах. Токен может быть использован в качестве меновой стоимости.

Согласно документам, клиенты могут выбрать и приобрести более 10 000 драгоценных камней и ювелирных изделий. Применение технологии NFT позволяет клиентам проверять информацию и отслеживать транзакции. Кроме того, предоставляя систему консигнационных продаж и программу гарантирования цен, холдинг создает рынок с высоконадежными транзакциями.

Команда разработчиков проекта использовала собственный токен в качестве токена управления. Решения по развитию проекта принимали менеджеры и команда разработчиков, затем управление было передано сообществу. Сообществу DZT предоставлено право голоса в повседневном управлении и развитии проекта. Держатели токена могут делегировать свои голоса другим пользователям.

За период обращения токена по состоянию на апрель 2022 года (третий год) максимальная цена составила 1,022 долл. США. Минимальная цена была зафиксирована в марте 2023 года (четвертый год) 0,00012111 долл. США. Вкладчикам сообщили, что холдинг остановил выплаты доходов. Официальные сайты не предоставляют информацию о причинах приостановки деятельности холдинга.

Вкладчиками были направлены заявления по факту закрытия доступа к кошелькам по маркетинговому плану в головной офис и представителям в Казахстане холдинга. Головной офис перенаправил жалобы вкладчиков в офис Казахстана. Директор ТОО GXT.KZ не выходила на связь, а сотрудники офиса говорили о технических проблемах. По этой причине были зарегистрированы 6 заявлений в правоохранительных органах в отношении группы физических и юридических лиц. Сумма вложенных денежных средств пострадавших вкладчиков в Казахстане составила 115 тыс. долл. США. Начисленные проценты в кошельках за период составляют миллионы долларов США.

Следствию предстояло установить степень участия сотрудников холдинга в организованной преступной группе в соответствии со статьей 262 УК

РК. Как мы видим, здесь есть все признаки преступной группы. Холдинг имеет руководство, которое составляет план действий и контролирует преступную деятельность. Организатор составляет план, осуществляет подбор методов и форм незаконных деяний. Руководители преступной группировки распределяют между участниками функции, а также планируют дополнительные формы деятельности. Исполнители осуществляют преступные действия. Пособники содействуют преступлению, а также скрывают результаты преступления. Подстрекатель занимается склонением других лиц к совершению преступных действий путем введения в заблуждения, предоставления ложной информации, взяток и тп.

Противодействие транснациональной преступности в Казахстане ведется согласно национальному законодательству. Законом от 4 июня 2008 года N 40-IV Казахстан ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 года на 62-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Основываясь на статьях УПК РК, пострадавшими были предприняты следующие действия. Коллективное заявление подано на бумажном носителе в январе 2021 года в Управление полиции Бостандыкского района города Алматы.

Одновременно, подано коллективное заявление в Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу (далее ДЭР по г. Алматы). Своим письмом ДЭР по городу Алматы уведомило о том, что предварительное расследование факта мошенничества входит в компетенцию органов внутренних дел РК, переданы материалы в Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел РК. Зарегистрированное заявление списано в архив в связи с отсутствием состава преступления.

В мае 2022 года, из-за бездействия следственных органов Бостандыкского и Ауэзовского районов города Алматы, подано заявление в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. В результате, только лишь в конце мая 2022 года Управлением полиции Ауэзовского района города Алматы было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование.

В конце мая 2022 года, Управлением полиции Ауэзовского района города Алматы возбуждено уголовное дело согласно пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан по факту мошенничества, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере, и начато досудебное расследование.

В октябре 2022 года из-за бездействия следственных органов Ауэзовского района города Алматы подана жалоба в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. В ноябре 2022 года в своем постановлении прокуратура Ауэзовского района города Алматы отказало в удовлетворении жалобы пострадавших.

На откровенное бездействие правоохранительных органов в декабре 2022 году была направлена жалоба о деятельности холдинга GXT.KZ в государственное учреждение «Администрация Президента Республики Казахстан». Ответственные должностные лица перенаправили жалобы тем же непосредственным исполнителям, на которых была подана жалоба.

В том же месяце направили информацию о противоправной деятельности холдинга GXT.KZ в регулирующие институты финансового рынка: Республиканское государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» (АРРФР), государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (АФМ), Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).

На сегодняшний день решением Прокуратуры города Алматы дело уголовного преследования передано в работу ДЭР по городу Алматы.

Официальные представители холдинга в Казахстане покинули страну. Другие участники холдинга периодически посещают Республику Казахстан и принимают участие в инвестиционных форумах межправительственного уровня.

Зарегистрированная ими криптобиржа работает и с граждан Республики Казахстан продолжают собирать деньги.

Согласно проведеного анализа имеющейся информации есть несколько вариантов сценариев, которые повлекли правонарушения со стороны руководителей проекта GXT.KZ:

– весь проект это финансовая пирамида, не имея других бизнес процессов переходит на разные уровни и перераспределяет деньги вкладчиков;

– руководители проекта в Казахстане превышают свои полномочия и по личной инициативе через руководство головной компании, закрывают персональные кошельки вкладчиков;

– проект в Казахстане, в целом превышает их полномочия и не является частью проекта GXT.KZ.

В то же время использует его, как прикрытие из корыстных целей.

Любой из вариантов деятельности проекта GXT.KZ нарушает законодательство Казахстана. Проанализируем какие именно последствия будут у организаторов проекта, исполнителей, посредников, подстрекателей.

Заявление пострадавших поданы по факту размещения денег в иностранной валюте принятых с гарантированной суммой дохода. Для совершения этих транзакций юридическое лицо не имело соответствующей лицензии. Согласно законодательству Казахстана, данное нарушение прямо указывает на возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве, незаконной банковской деятельности. В данном случае в соответствии с п.2 ст. 214 УК РК, так как совершено группой лиц в особо крупном размере.

Привлечением денег от населения на территории РК под фиксированный процент могут заниматься только банки второго уровня (депозиты), Национальный оператор почты, а также иные уполномоченные органы, действующие на основании лицензии. Согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан (п.3 ст.715 ГК РК[2]), иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

Преступной группой совершены уголовные правонарушения в особо крупном размере в сфере экономической деятельности. Нанесен ущерб государству, так как компании не платили налоги и другие обязательные платежи в бюджет. При том, что Криптобиржа «Xignal&MT» через СМИ объявила, что плановый оборот составляет 200 млн долларов США в день.

При условии доказательства проектом GXT.KZ наличия обоснованного предпринимательского дохода и с его оборота оплаты расходов на маркетинг проекта, необходимо выявить сокрытый доход юридических и физических лиц. По материалам, предоставленным следственным органам, количество вкладчиков за первый год получивших доходы с инвестиционных пакетов составило более 73 физических лиц. Согласно показаниям свидетелей некоторые вклады доходили до 1 млн. долл США. Каждый вкладчик мог открывать неограниченное количество пакетов. Сотрудники компании рекомендовали открывать пакеты по 4 000 долл. США, максимальный пакет составлял 16 000 долл. США. При расчете ущерба государству от проекта приняты следующие допущения, количество открытых депозитов за три года 292 депозита (73 человека * 3 года). Следует учесть, что фактически вкладов было намного больше так как финансовая пирамида растет в геометрическом размере.

На текущий момент следователем ДЭР приостановлены сроки расследования по данному делу, в связи с отсутствием подозреваемых на территории Казахстана.

Основные выводы заключаются в том, что деятельность с цифровыми активами, наряду с большими позитивными эффектами, имеет значительные риски для совершение преступных деяний.

Несовершенство правовой системы Казахстана в данном вопросе проявляется в следующем.

Необеспеченные цифровые активы остаются предметом операций на рынке страны. Представляется необходимым контролировать данную деятельность.

Необходимо ужесточить контроль за деятельностью криптобирж.

Надо признать, что уровень квалификации работников правоохранительных органов в этой сфере недостаточный, а скорость совершения и сокрытия компьютерных преступлений стремительная. Необходимо в системе МВД разработать Методику расследования компьютерных преступлений.

Следует вернутся к вопросу разработки Цифрового Кодекса Казахстана. Неразработанность, несовершенство и слабая систематизация цифрового законодательства является наиболее серьезной причиной совершения компьютерных преступлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. С.В. Романенко. Вопросы регулирования правоотношений в сфере производства и обращения цифровых активов, противодействия коммерческому мошенничеству. Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Заң сериясы. №2 (106). 2023.